

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2718/2532

นาย ทวี ชัย ผดุงปรีชาไชย

โจทก์

นาง เปรมวดี ผดุงปรีชาไชย กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (9)

แบบฟอร์มรับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญ ไม่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ จึงไม่ใช่เอกสารสิทธิ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยว่า เอกสารตามฟ้องที่กล่าวหาว่าเป็น เอกสารปลอมคือกระดาษแบบฟอร์มรับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเจริญฟอกย้อมพิมพ์ผ้า (ประเทศไทย) จำกัด เอกสารหมายเลข ป.จ.1 กับกระดาษ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวเอกสารหมายเลข ป.จ.1 (แผ่นที่ 5) เป็นเอกสารสิทธิหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าเอกสารดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็น หลักฐานแสดงว่านายสี่อุ่ แก้วเอี่ยม และนางวิรุณนิแซ่ตัน ได้รับหนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2529 ลงวันที่ 15 เมษายน 2529 ไว้เรียบร้อยแล้ว และ บุคคลทั้งสองได้เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยเจริญฟอกย้อมพิมพ์ผ้า

(ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2529เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2529 แล้วเอกสารทั้งสองฉบับนี้ไม่ปรากฏว่าเป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิใดเลย แม้จำเลยที่ 1 จะได้แนบไปพร้อมกับคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อของกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไทยเจริญฟอกย้อมพิมพ์ผ้า (ประเทศไทย) จำกัด เอกสารหมายเลข จ.1ก็ไม่อาจฟังได้ว่าเอกสารทั้งสองฉบับนั้นเป็นเอกสารสิทธิ เพราะเป็นเพียงเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทเท่านั้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-ส่อง สุขบุญณะพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>